การไม่ชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ 186 ปณท จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ในกรณีดังต่อไปนี้

186.1 การสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

186.2 สอบสวนไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย

186.3 การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของผู้ฝากส่งหรือการที่ผู้ฝากส่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝากส่ง

186.4 การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของสิ่งของนั้น

186.5 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่บรรจุสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์หรือของผิดกฎหมาย

186.6 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ถูกกัก ริบ ยึด หรือทำลายตามกฎหมายของประเทศปลายทาง

186.7 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ไม่ขอสอบสวนภายในระยะเวลาที่ ปณท กำหนด

186.8 จดหมายรับประกันหรือพัสดุไปรษณีย์รับประกันที่ขอประกันเกินกว่าราคาจริงของสิ่งบรรจุภายในโดยมีเจตนาทุจริต

186.9 ไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์สนามชายแดนที่ไม่ได้ใช้บริการพิเศษ

186.10 พัสดุไปรษณีย์ของเชลยศึกหรือพลเรือนผู้ถูกกักกัน

186.11 ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนหรือพัสดุไปรษณีย์ถึงประเทศปลายทางที่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย

186.12 กรณีที่ ปณท ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย โดยตรวจสอบได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง หรือทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทรศัพท์สอบถาม Call Center หมายเลข 1545

ข้อ 187 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่สอบสวนแล้ว ปรากฏว่าเกิดการล่าช้าเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ ปณท จะคืนค่าบริการให้ แต่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้านั้น

ข้อ 188 ปณท จะไม่คืนค่าบริการสำหรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่ล่าช้าในกรณีดังต่อไปนี้

188.1 ล่าช้าโดยเหตุสุดวิสัย

188.2 สอบสวนไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหาย หรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย

188.3 ล่าช้าเนื่องจากความบกพร่องของผู้ฝากส่ง หรือการที่ผู้ฝากส่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝากส่งที่ถูกต้อง

188.4 ล่าช้าเนื่องจากตัวผู้รับเอง เช่น บ้านปิด ย้ายที่อยู่ ผู้รับไม่อยู่ ผู้รับไม่มาเปิดตู้ไปรษณีย์เช่าตามที่กำหนด เป็นต้น

188.5 ล่าช้าเนื่องจากการตรวจประเมินภาษีอากรของพนักงานศุลกากร หรือถูกอายัด หรือหน่วงเหนี่ยวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

188.6 ล่าช้าแต่ไม่ขอสอบสวนภายในระยะเวลาที่ ปณท กำหนด

ข้อ 189 ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายต่อเนื่องและความเสียหายเพราะขาดประโยชน์ที่ควรได้รับอันเกิดจากการสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า จะนำมาคำนวณรวมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายมิได้